

惠城区龙丰街道“8•7”机械伤害事故调查报告

2019年8月7日19时许，位于惠城区龙丰街道辖区的小新村路上（位于惠城区“一场三馆”项目规划区域），发生一起工人右腿卡进正在调试运行的混凝土搅拌机，经现场抢救无效死亡的事故，事故造成一人死亡，直接经济损失148万元。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，主要领导马上作出批示，立即指派区应急管理局、区住房和城乡建设局、龙丰街道办事处等有关部门立即赶赴现场了解事故情况，同时要求相关单位、人员妥善处理好善后有关工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规有关规定，区政府于2019年8月19日成立了惠城区龙丰街道“8·7”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区政府办公室副主任梁惠彪为组长，区应急管理局局长彭德军、区应急管理局党组成员王宇亮为副组长，成员由区公安分局、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区总工会、龙丰街道办事处等单位派员参加。因该事故情况较为复杂，经事故调查组请示，区政府同意延长该起事故的调查期限。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，根据事故调查有关规定和程序认真开展事故调查工作，深入现场调查取证，询问有关人员了解情况。经事故调查组调查，现已查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。现将城区龙丰街道“8·7”机械伤害事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关人员基本情况

1.李某，男，私人包工头，无固定工作单位，从事承揽零散小工程工作，是此次小新村路面修复工程负责人。李某因其本人承包的其他工程需要材料填充坑道，在发现惠城区“一场三馆”项目附近有废弃的砖渣后，于2019年3月起陆续雇请重型运输车辆将废弃砖渣运走使用，运输车辆在经过小新村村道时，将村道部分路面压坏。因压坏破损的路面给小新村部分居民进出造成不便，应小新村村民要求，李某承诺由他负责将压坏的路面进行修复，以便村民出入。

2.廖某德，男，私人混凝土施工队（以家庭成员为主）负责人，从事承揽混凝土搅拌施工工作，是此次小新村路面修复工程混凝土施工负责人。廖某德承接了李某关于小新村村道路面修复的工程，自带一辆三民重科牌混凝土搅拌机进行施工作业。

（二）小新村村道路面修复工程有关情况

1.工程合同签订情况：李某雇请廖某德负责小新村村道路面修复，双方没有签订相关合同或者协议，仅通过口头商定：由廖某德负责带人包工、包设备，李某负责砂石、水泥等原材料，约定以25元/方进行结算。双方也没有签订专门的安全生产管理协议，无明确各自的安全管理职责。

2.路面修复工程施工场地使用情况：因小新村位于惠城区“一场三馆”项目整体规划区域内，2019年8月初，李某到惠城区“一场三馆”配套工程项目部，借用该项目小新村村道旁的部分空地用于堆放砂石、水泥等混凝土原材料，以便小新村村道的路面修复，并获得项目施工总承包单位广东康君实业发展有限公司施工项目部相关人员同意。因李某只是借用场地堆放少量原材料且没有承接广东康君实业发展有限公司的工程业务，所以广东康君实业发展有限公司没有与李某签订相关的合同或协议，也未向李某收取费用。

（三）事故现场勘查情况。事故发生地点位于惠城区龙丰街道小新村村道中段路面上。小新村路整体为混凝土路面，总长约100米，平均宽度约3.5米，是一条乡村村道，是小新村村民出入的主要道路，在规划建设惠城区“一场三

馆”工程项目后，小新村及该村道一并纳入整体规划区域范围内。前期，被李某所雇请的重型车辆压坏的路段长约60米，路面有多处坑洼、破损以及裂缝。因惠城区“一场三馆”工程施工尚未全面开展，且小新村仍有10多户村民未完成搬迁，仍有村民经过该村道出入，项目施工单位为方便村民出行，未将出入路口进行围挡，留给村民进出。



图一　小新村及村道原貌示意图



图二　惠城区“一场三馆”项目规划区域及事故发生地点示意图

（四）小新村村道路面修复工程与惠城区“一场三馆”项目间的关系

惠城区“一场三馆”项目分为一期和二期（也称为配套工程），其中一期主体为新建文化馆、图书馆和青少年宫三栋建筑，已经建设完成；二期为配套工程（施工总承包单位为：广东康君实业发展有限公司，具备工程建设及安全生产相应资质），主要包括：地下室及文化广场，景区配套服务用房、地下花园、人防工程设施、景观灯光、绿化、室内外给排水、电气等配套工程项目，二期项目分别于2019年6月17日取得惠州市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第441302〔2019〕10376号）；2019年07月16日取得惠州市惠城区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：441302201907160101），因项目资金、工程人员等因素尚未到位，截至2019年8月7日（事故发生当天），该项目还未开始施工，只有部分建筑材料进场，还没有班组工人进场，仍处于筹备阶段。

此次小新村村道路面修复工程，不包括在惠城区“一场三馆”项目施工组织设计中，不属于惠城区“一场三馆”工程项目的施工范围，其施工作业人员、原材料等也不属于惠城区“一场三馆”工程项目的施工单位。

二、事故有关情况

（一）事故发生经过

2019年8月7日下午，应李某的要求，廖某德带领混凝土施工队将混凝土搅拌机等设备运送到小新村村道上，准备用于修复小新村损坏的路面。16时左右，廖某德等人开始在村道上安装混凝土搅拌机，至18时50分左右，混凝土搅拌机等设备及材料安装准备完毕，廖某德指挥工人向某春（女，廖某德之妻）进行开机调试，在运行调试搅拌机时，廖某德发现混凝土搅拌机的电机运行不顺畅，便自行爬上混凝土搅拌机顶，站立在搅拌机顶进料口边缘上检查电机运转安装情况，在检查过程中，廖某德因站立不稳右腿不慎滑入进料口中并被搅拌叶片卡住，发现廖某德发生事故后，向

某春立即将搅拌机关停，并大声呼救，因廖某德右腿被卡住无法移动，现场人员不敢擅自施救，便立即拨打了“120”和“119”，消防救援人员赶到现场后立即展开救援，经医疗救护人员现场紧急抢救无效后死亡。

（二）伤亡情况

事故造成1人死亡：廖某德，男，汉族，37岁，重庆市开州区人，生前是私人混凝土施工队负责人。

（三）应急处置评估情况：

19时05分，现场工人拨打了120和119；

19时20分，消防救援和医疗救护人员先后赶到现场，并展开应急救援、抢救工作。

接到事故报告后，区委、区政府领导高度重视，区应急管理局、区住房和城乡建设局、龙丰街道办事处等有关部门立即派人赶赴现场了解事故情况，按照职责分工，开展事故调查处理相关工作。

各应急救援队伍调动有效，反应及时，到达迅速，资源能满足事故救援和现场管控需要。各应急单位按照相应的应急响应指令、指示，相关应急力量到位迅速，现场控制、救援处置措施到位，社会秩序稳定，事故善后工作及时、有效，家属得到较好的安抚，达到了应急处置方案的目的。

（四）善后处理情况：

事故发生后，私人包工头李某积极与死者廖某德的家属沟通协商，双方就善后赔偿事宜达成一致意见并签订《死亡赔偿协议书》，死者已经火化，家属已返回原籍，善后工作处理完毕。

三、惠城区住房和城乡建设局安全监管情况

经调查了解和查阅相关资料，惠城区“一场三馆”配套工程项目由惠城区住房和城乡建设局工程施工安全监督站负责施工安全监管工作。2019年7月12日，该站对该项目发出了《建设工程安全监督通知书》（监督登记号2019052），委派了施工安全监督人员以抽查检查的方式对该项目进行监管。因小新村村道路面修复工程不属于惠城区“一场三馆”配套工程项目规划施工范围，且事故人员及设备进场至事故发生整个过程约4小时，惠城区住建局安监站安全监督人员未对小新村村道修复工程实施监管。

四、事故原因

（一）直接原因：

廖某德自身安全意识淡薄，在混凝土搅拌机运转过程中，违规[1]进行检修作业，在检查过程中右腿不慎滑入进料口并被搅拌叶片卡住，造成其失血过多，经现场抢救无效死亡。

（二）间接原因：

李某未依法履行安全生产管理职责，对施工现场安全管理不到位，未保证安全生产资金投入，未组织廖某德等施工人员进行相应的安全教育培训和安全技术交底，未签订安全管理协议明确各自安全管理职责，未及时发现和制止廖某德违规作业行为。

五、事故性质认定

经事故调查组调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

廖某德，男，混凝土施工队负责人，自身安全意识淡薄，在混凝土搅拌机运转过程中，违规[2]进行检修作业，在检查过程中右腿不慎滑入进料口并被搅拌叶片卡住，造成其失血过多，经现场抢救无效死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的个人

李某，男，私人包工头，未依法履行安全生产管理职责，对施工现场安全管理不到位，未保证安全生产资金投入，未组织廖某德等施工人员进行相应的安全教育培训和安全技术交底，未签订安全管理协议明确各自安全管理职责，未及时发现和制止廖某德违规作业行为，对事故的发生负有责任。建议由惠城区应急管理局依法对其给予行政处罚。

七、防范措施建议

这起事故反映了建筑施工队伍安全生产管理能力不足，从业人员缺乏基本的安全知识和安全操作技能，存在违规违章操作，施工现场的安全管理缺位，最终发生事故，教训深刻，为举一反三，防范类似事故再次发生，各相关单位应深刻吸取事故教训，切实做好事故防范工作。

（一）加强建筑施工队伍安全生产管理。各建筑施工单位应依法落实安全生产主体责任，加强安全生产管理，尤其是施工现场的安全管理，保障安全生产投入的有效实施，建立健全安全生产规章制度，对生产设施设备要开展经常性的安全检查和维护保养，及时消除排除故障、消除隐患，要加强对从业人员的安全教育和安全培训，提升从业人员安全生产意识和安全操作技能水平，提高风险辨识能力，杜绝违规违章操作，防范安全事故的发生。

（二）加强安全生产统一协调管理。广东康君实业发展有限公司要加强对项目总规划区域内的安全管理，对施工前准备阶段的安全生产管理工作要同步落实；对两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，要加强施工现场的统一协调管理和安全检查、巡查，一旦发现事故隐患，及时协调解决。

（三）严格私人承揽建筑工程管理。各工程发包单位和个人要严格审核承包单位资质，对承包单位必要的安全生产条件，安全生产管理水平，相关工程人员专业资质，以及从业人员的安全生产教育水平等，对工程的发包、分包要遵守有关法律法规规定，不得将工程发包给不具备安全生产条件的单位和个人，防止工程承揽和层层转包给不具备安全生产条件的私人队伍，全力确保建筑工程施工的整体安全水平。

惠城区龙丰街道“8·7”机械伤害事故调查组

2019年11月4日

1《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33–2012） 8.2.9搅拌机运转时，严禁进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时，必须先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁止合闸”的警示牌，并派专人监护。

2《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33–2012） 8.2.9搅拌机运转时，严禁进行维修、清理工作。当作业人员需进入搅拌筒内作业时，必须先切断电源，锁好开关箱，悬挂“禁止合闸”的警示牌，并派专人监护。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2020-02-13